



Dictamen 175259-2024

Fecha: 12 de noviembre de 2024

Destinatario: MUTUALIDAD

Observación: Ley N° 16.744. Accidente con ocasión del trabajo. Un trabajador que sufre lesiones en un altercado laboral, se considera como un accidente del trabajo según la ley, a pesar de que el incidente involucre una disputa con otros trabajadores, si ellas son el resultado de violencia laboral, en este caso, de la calificada como tipo 3 (ver texto del dictamen).

Descriptores: Ley N° 16.744; Accidente con ocasión del trabajo; Violencia

Fuentes: Ley N° 16.395, Ley N° 16.744

Departamento(s): Departamento Contencioso - Unidad Jurídica

Concordancia con Circulares: 3531

Visto:

La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Compendio Normativo sobre el Seguro de la Ley N°16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social, y las Resoluciones N°s. 6, 7 y 8 de 2019, todas de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1.- Que, con fecha 29 de agosto de 2024 ha recurrido a esta Superintendencia el interesado, reclamando en contra del Organismo Administrador, quién calificó como de origen común el accidente que le aconteció.

Que, señala que en el cumplimiento de mis responsabilidades laborales, el miércoles 24 de julio, a primera hora luego de supervisar los avances en la obra, como administrador de la obra proyecto inmobiliario que indica el cual contempla la construcción de 144 viviendas y se encuentra ubicado en calle que indica, de la ciudad de Molina, VI región.

Que, describe haber sido agredido por 5 compañeros de trabajo. "Alrededor de las 8:15 AM realizo llamada a ... Jefe de R-Nova en donde les señalo atraso en programa establecido. Se llama a ... supervisor de ... contándole lo sucedido en donde los trabajadores lo tomaron a mal. Alrededor de las 9:20 realizando revisión de terreno, trabajadores de R-Nova me comenzaron a decir improperios y groserías. Discutiendo y finalizando con golpes y agresión. Señalo llamo de carabineros mientras llegaban trabajadores se retiran de obra. A la llegada me llaman a constatar lesiones."

Que adjunta carta de reclamo con todo los antecedentes del caso y hechos ocurrido en los ocurridos en detalles y el lugar de trabajo. Adjunto lo siguiente: Mutualidad I- Ficha clínica mutual II-Resolución de calificación Inspección de trabajo I- Constancia a la inspección de trabajo II- Denuncia ley Karyn Denuncia a Carabinero I- Informe general II- Antecedentes de la denuncia Poder Judicial I- Poder Judicial Constructora I-Investigación del accidente II- Primera resolución de la mutual Licencia médicas. I- Licencia de la mutual II- Licencia médica de psiquiatra particular III- Reducción de días en Isapre IV- Ficha informe del psiquiatra particular.

Que, acompaña sentencia del Juzgado de Garantía de Molina, de 31 de julio de 2024, mediante la cual "Atendido lo dispuesto en los artículos 49, 70 del Código Penal y 45, 47, 390, 391, 392 Y 398 del Código Procesal Penal, se ACOGE el requerimiento presentado por el Ministerio Público, por estimarlo suficientemente fundado, por lo que se condena a ... cédula de identidad N° ..., ..., Cédula de Identidad N° ..., ..., Cédula de Identidad N° ..., ..., Cédula de Identidad N° ..., ... Cédula de Identidad N°... , ya individualizados en el requerimiento, al pago de una multa de UNA UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL, en su calidad de autores de la infracción contemplada en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, hecho ocurrido en esta ciudad el día 24 de julio de 2024, sin costas, en el evento de que el imputado acepte el requerimiento y la multa."

2.-Que, requerida al efecto la Mutualidad informó que el interesado, ingresó a esa Mutualidad el 25.07.2024, refiriendo que: revisando los avances de la obra, sufre agresión por parte de 5 trabajadores, quedando con dolor en la mandíbula, cabeza, molestias para respirar y visión borrosa en el costado izquierdo, según relata.De acuerdo con la investigación realizada podemos detallar que: el trabajador es increpado por trabajadores de la empresa contratista, por lo que se acerca a ellos, y los enfrenta discutiendo en tono agresivo, golpeándose mutuamente entre el visitador de obras y el trabajador contratista debiendo ser ambos separados.

Que, con todos los antecedentes recabados, es el trabajador quien propicia el primer golpe, siendo el contratista, respondiendo a este primer ataque. Sumado a lo anterior el Comité Paritario realiza asimismo una investigación, seguido de ello lo amonesta por su conducta. Con todo, del análisis de los antecedentes que obran en el expediente, concluimos que el siniestro denunciado no es parte de los riesgos inherentes de su trabajo, considerando que la lesión del trabajador se origina por una riña acontecida.

Que, en mérito de lo expuesto y de los antecedentes que se acompañan, señala que el accidente relatado por la persona interesada, fue considerado de origen común, toda vez que con los antecedentes que obran en el expediente del caso, es posible acreditar que la situación evidenciada no tuvo un motivo laboral, ni de los riesgos inherentes de su trabajo. En conclusión, no se configuró una situación que esté contemplada en el artículo 5° de la Ley 16.744.

3.-Que, de acuerdo con el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°16.744, es accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. De lo antes expuesto, se desprende que para que se configure un accidente del trabajo es necesario que exista una relación de causalidad entre la lesión y el quehacer laboral de la víctima, la que puede ser directa o inmediata, lo que constituye un accidente "a causa" o bien mediata o indirecta, caso en el cual será un accidente "con ocasión" del trabajo, debiendo en ambos casos constar el vínculo causal en forma indubitable.

Que, de acuerdo a la letra i), número 2, , Capítulo II, letra A, del Título II, del Libro III del Compendio de Vistos, constituyen accidentes con ocasión del trabajo:

Los siniestros de violencia laboral que sufran los trabajadores en las siguientes situaciones:

Violencia tipo 1: No existe relación laboral, ni trato de usuario o comercial entre quienes llevan las acciones violentas y la víctima que se desempeña en un centro de trabajo. Ejemplo: un robo o asalto;

Violencia tipo 2: Existe relación entre el autor o autora y la víctima mientras se ofrece un servicio. Habitualmente se producen estos sucesos violentos cuando hay un intercambio de servicios y/o bienes en la atención al usuario. Involucra, por ejemplo, a funcionarios de seguridad pública, conductores, personal socio-sanitario, profesores, vendedores, y

Violencia tipo 3: Existe algún tipo de implicación laboral entre el agresor o agresora y su víctima.

Que, en la especie, los antecedentes acompañados por el propio afectado permiten acreditar que sufrió violencia tipo 3, por ende, ha correspondido otorgar en este caso la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744.

Teniendo Presente:

Se acoge la reclamación deducida, por lo que corresponde otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por haberse tratado de un accidente del trabajo. La Mutual deberá dar cumplimiento a lo instruido en esta Resolución dentro del plazo de 5 días establecido al efecto por la Circular N° 3.531 de 2020 y por el Compendio de Normas del Seguro de la Ley N° 16.744, en su Letra C, del Título V, del Libro IX, ambos de este Servicio.

Se deja constancia que, en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indicado en el artículo 59 y 25 de la Ley N°19.880.

Circulares relacionadas

Dictámenes relacionados

Legislación relacionada

Fecha de publicación	Título	Temas	Resumen	Fuentes
25/02/2021	Circular 3582	Varios	PLAZO PARA REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, PAE MODIFICA LA CIRCULAR N°3.394, DE 2018 Y EL TÍTULO V, DEL LIBRO IX, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE LA LEY N°16.744, AMBOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	Artículos 2°, 3°, 23, 24, 27, 30 y 38 de la Ley N°16.395

Fecha de publicación	Título	Temas	Resumen	Fuentes
03/09/2020	Circular 3531	Varios	PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, PAE MODIFICA LA CIRCULAR N°3.394, DE 2018 Y EL TÍTULO V, DEL LIBRO IX, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE LA LEY N° 16.744, AMBOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	Artículos 2,3,23,24,27, 30,38 de la Ley N° 16.395; Ley N° 21.063; Artículo 30 de la Ley N° 16.744
31/10/2018	Circular 3394	Varios	IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL FISCALIZADOS, RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO (PAE)	Ley N° 16.395; Ley N° 19.799; Ley N° 19.880; D.F.L.N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N° 19.628; Decreto Supremo N° 181, de 2002, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción; Decreto N° 83, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Decreto N° 14, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptor	Fuentes
17/04/2025	Dictamen 50588-2025	Calificación de enfermedad	Ley N° 16.744 - Plazo de prescripción - Enfermedad profesional	Ley 16.395, artículo 30; DS 109 1968 Mintrab; Ley 16.744, artículos 53, 63 y 79
17/04/2025	Dictamen 50614-2025	Calificación de enfermedad	Ley N° 16.744 - Plazo de prescripción - Enfermedad profesional - Neumoconiosis	Ley 16.744; Ley 16.395

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptores	Fuentes
14/11/2024	Dictamen 176822-2024	SIL común	Subsidio por incapacidad laboral - Base de cálculo	Ley N° 16.395; DFL 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
12/05/2024	Dictamen 75282-2024	Licencias médicas	Licencia Médica - Enmendaduras - Licencia médica de reemplazo	Ley 16.395, artículo 27; DS 3 de 1984 Minsal, artículo 13 y 53
10/05/2024	Dictamen 74938-2024	Seguro laboral (Ley 16.744)	Ley 16.744 - Accidente de trayecto	Ley 16.395, artículo 30; Ley 16.744, artículo 5
06/07/2023	Dictamen 89965-2023	Seguro laboral (Ley 16.744)	Ley 16.744 - Automaticidad de las prestaciones	Ley 16.744; Ley 16.395
30/05/2023	Dictamen O-01-S-00154-2023	Varios	PAE	Leyes N°s 16.395
08/06/2022	Dictamen 74725-2022	Licencias médicas	Subsidio por incapacidad laboral - Falta de vínculo laboral	DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo; Ley 16.395; Ley 18.933; Ley 21.133
28/03/2022	Dictamen 35995-2022	Seguro laboral (Ley 16.744)	Ley N° 16.744 - Financiamiento - Tasa de cotización adicional diferenciada	Leyes N°s 16.395 y 16.744
15/12/2021	Dictamen 172288-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Subsidio por incapacidad laboral - Base de cálculo	Ley 21.247, artículo 4; Ley 21.247; Ley 21.227; Ley 19.880; Ley 19.728; Ley 16.744; Ley 16.395; DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo, artículo 4; DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo
07/12/2021	Dictamen 167789-2021	SIL maternal	Ley de Protección al Empleo - Base de cálculo subsidio maternal	Ley 21.227; Ley 18.933; Ley 18.469; Ley 16.395; DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptores	Fuentes
03/12/2021	Dictamen 165689-2021	Licencias médicas - SIL maternal	Ley de Protección al Empleo - Base de cálculo subsidio maternal	DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo; Ley 18.469; Ley 18.933; Ley 21.227; Ley 16.395, artículo 27
04/10/2021	Dictamen 130808-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Subsidio por incapacidad laboral - Base de cálculo	DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ley 18.933; Ley 16.395, artículo 27
27/08/2021	Dictamen 111732-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Ley de Protección al Empleo - Base de cálculo subsidio maternal	Ley 21.227; Ley 18.933; Ley 18.469; Ley 16.395; DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo
08/08/2021	Dictamen 102173-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Licencia Médica - Ley de Protección al Empleo - Subsidio por incapacidad laboral	Ley N° 16.395; D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ley N° 21.227
03/08/2021	Dictamen 99847-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Subsidio por incapacidad laboral - Trabajador independiente - Protección de la maternidad	Ley 19.378, artículo 19; Ley 18.933; Ley 18.196, artículo 12, DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo; Ley 16.395, artículo 27.
26/06/2021	Dictamen 81828-2021	Licencias médicas - Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Licencia médica continuada	DFL 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo; DL 2763; Ley 16.395; Ley 18.469; Ley 18.933
17/05/2021	Dictamen 61221-2021	Licencias médicas	Licencias Médicas - Diagnóstico irrecuperable	Ley N° 16.395; D.S: N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud
05/05/2021	Dictamen 55164-2021	Licencias médicas	Licencias Médicas - Tramitación	Ley N° 16.395; D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud
01/03/2021	Dictamen 735-2021	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	PAE - Subsidio por incapacidad laboral - Plazos	Leyes N°s. 16.395, 18.833

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptores	Fuentes
10/12/2020	Dictamen 128860-2020	Subsidio Incapacidad Laboral (SIL)	Ley de Protección al Empleo - Licencia Médica - Subsidio por incapacidad laboral	Ley N°16.395; Artículo 8 del D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; Ley N°21.227

Título	Detalle
Artículo 30	Ley 16.395, artículo 30
Artículo 5	Ley 16.744, artículo 5

Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

Descriptores

Accidente con ocasión del trabajo
Ley N° 16.744
Violencia

Legislación citada

Ley 16.395, artículo 30
Ley 16.744, artículo 5

Circulares citadas

3531

Fiscalizados

Mutuales
Instituto de Seguridad Laboral
Empresas con administración delegada de la Ley N° 16.744

Circular relacionada al Seguro Laboral

Compendio Normativo del Seguro Laboral
--

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES	:
TÍTULO II. Calificación de accidentes del trabajo	

Vea además:

Seguridad y salud laboral
Mutuales
Instituto de Seguridad Laboral
Empresas con administración delegada de la Ley N° 16.744
Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Dictámenes SUSESO

- Preguntas frecuentes
- Mapa del sitio
- ¿Dónde estamos?
- oficinadepartes@suseso.cl
- Verifica tu documento
- Condiciones de uso

RSS

Síguenos en redes sociales



Instagram/susesochile



Linkedin/Superintendencia de Seguridad Social

Sitios relacionados

Chileatiende

MiLicencia.cl